

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 217/2531

นายอุดม สารุ

โจทก์

บริษัท ขนส่ง จำกัด

จำเลย

นายบวร วุฒิพรหม ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่อุทธรณ์ของโจทก์โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่ามีได้ทุจริตเป็นเบื้องต้น ถึงแม้จะมีการกล่าวอ้างประการอื่นมาให้เห็นเป็นข้อกฎหมายก็สืบเนื่องมาจากการโต้แย้งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าโจทก์ทุจริตหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่สอบสวนเป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบพนักงานจำเลย พ.ศ. 2522 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 36)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษายกเลิกคำสั่งจำเลยเลขที่ 106/2529บังคับให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างเดิม โดยนับอายุความต่อเนื่อง

และให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค่าครองชีพ ฯลฯ ในระหว่างเลิกจ้างโจทก์จนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 33)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์เป็นใจความว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเตือน หรือภาคทัณฑ์หากโจทก์กระทำผิด ก็ควรดำเนินการตามขั้นตอนลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย โดยลงโทษเพียงตัดเงินเดือนหรือลดค่าจ้างโจทก์ 20 เปอร์เซ็นต์ 3 เดือน ตามมติของคณะกรรมการสอบสวนเสียก่อนหากลงโทษเกินกว่านี้ก็ถือว่าจำเลยทำละเมิดต่อกฎหมายการเสนอความเห็นของนายวินิจหัวหน้างานวินัยที่ให้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่คำนึงถึงมติของคณะกรรมการสอบสวนจึงมิชอบ ถึงแม้การกระทำของโจทก์จะมีมูลความผิดหรือมีความผิดบ้างก็ตาม ก็ยังไม่สมควรเลิกจ้างโจทก์หากจำเลยเลิกจ้างก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นศาลฎีกาเห็นว่า เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้วว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นข้อเท็จจริง แม้จะเลียงกล่าวว่าการสอบสวนและการเสนอเพื่อลงโทษโจทก์ของหัวหน้างานวินัยไม่ชอบด้วยระเบียบพนักงานบริษัทขนส่งจำกัด พุทธศักราช 2522 อันเป็นข้อกฎหมายก็ตามแต่ก็หาทำให้เหตุแห่งการเลิกจ้างดังกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปไม่จึงเป็นข้ออุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว โจทก์อุทธรณ์เป็นใจความว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิดและไม่เคย
กระทำผิดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเตือน หรือภาคทัณฑ์หากโจทก์กระทำผิด ก็ควร
ดำเนินการตามขั้นตอนลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย โดยลงโทษ
เพียงตัดเงินเดือนหรือลดค่าจ้างโจทก์ 20 เปอร์เซ็นต์ 3 เดือน ตามมติของคณะ
กรรมการสอบสวนเสียก่อนหากลงโทษเกินกว่านี้ก็ถือว่าจำเลยทำละเมิดต่อกฎหมาย
การเสนอความเห็นของนายวินัยหัวหน้างานวินัยที่ให้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่คำนึงถึงมติ
ของคณะกรรมการสอบสวนจึงมิชอบ ถึงแม้การกระทำของโจทก์จะมีมูลความผิด
หรือมีความผิดบ้างก็ตาม ก็ยังไม่สมควรเลิกจ้างโจทก์หากจำเลยเลิกจ้างก็ถือว่าเป็น
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นศาลฎีกาเห็นว่า เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐานถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้วว่า
โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นข้อเท็จจริง แม้จะเสี่ยงกล่าวว่าการสอบสวนและการ
เสนอเพื่อลงโทษโจทก์ของหัวหน้างานวินัยไม่ชอบด้วยระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง
จำกัด พุทธศักราช 2522 อันเป็นข้อกฎหมายก็ตามแต่ก็หาทำให้เหตุแห่งการเลิกจ้าง
ดังกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปไม่จึงเป็นข้ออุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับ
การวินิจฉัยที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ